允诺禁反言导论

英格兰合同法学习指南 | 对权利人允诺的信赖

一、关于既有权利的允诺

允诺禁反言是英格兰衡平法上的一项原则。双方已有法律关系时，如果权利人明确表示暂缓行使权利或接受较宽松的履行条件，衡平法可以限制其事后按原约定主张权利。即使相对方未提供新的对价，这项原则仍可适用。

二、判断时应考虑的因素

明确的允诺。 权利人是否通过言语或行为明确表示，可以减少履行内容或推迟履行时间？应结合交易背景确定允诺的具体范围。

基于信赖作出安排。 相对方是否因信赖该允诺而采取或放弃某种行动？应查明相对方为此作了哪些安排。

恢复行使权利是否有失公平。 应结合双方的往来判断。Hughes 案中的租赁权回购谈判使承租人相信修缮期限已暂停计算。

三、High Trees 案与战时租金减免

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130

1937年的合同约定，整栋公寓楼的年租金为2,500英镑。由于战时许多公寓空置，出租人于1940年确认将年租金减至1,250英镑。承租人按减免后的标准付款。到1945年初，公寓已全部出租。

裁判结果。 丹宁法官支持出租人追索1945年分别于9月和12月届满的两个季度的租金差额。法官认为，减租允诺仅适用于出租率较低的期间。

> **附带意见。** 丹宁法官还指出，如果出租人追索减租期间的租金差额，衡平法本可阻止其追索。该期间的租金差额并未列入本案诉请。

允诺禁反言的适用范围

一、作为抗辩的适用方式

Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (案例评析)

一名女子在离婚后要求前夫履行每年支付100英镑扶养费的承诺。上诉法院指出，允诺禁反言可以限制既有权利的行使，但扶养费请求仍须有独立的法律依据。该允诺缺乏对价。这里常用“盾”与“剑”的比喻，说明这一原则的抗辩功能。

二、何时可以恢复行使原有权利

首先看允诺涵盖的期间和条件。High Trees 案中，公寓全部出租后，减租即告结束。如果一项持续性权利只是暂缓行使，权利人恢复行使前可能需要给予合理期限的通知。Tool Metal 案说明了这一点。

双方的行为也很重要。在 D & C Builders v Rees 案中，债务人一方利用建筑商资金紧张的处境，迫使其接受较低金额作为清偿。衡平法未给予债务人保护。

三、应用于仓储服务合同

仓储经营者承诺，4月至6月每月收费由1,000英镑减至600英镑。客户信赖该允诺，每月支付600英镑，并拒绝了另一家仓储商提出的明确低价报价。7月，经营者除要求支付当月费用外，还追索前三个月共1,200英镑的差额。

> 对于1,200英镑的差额，客户有较充分的理由援引允诺禁反言。减价承诺明确，客户已依约改变安排，事后追索差额可能有失公平。7月超出减价期间，应支付原定的1,000英镑。

判例索引

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130
Hughes v Metropolitan Railway Co (1877) 2 App Cas 439
Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (案例评析)
Tool Metal Manufacturing Co Ltd v Tungsten Electric Co Ltd [1955] 1 WLR 761
D & C Builders Ltd v Rees [1966] 2 QB 617